CODE 11 — DE LA LOGISTIQUE ET DE LA MOBILITÉ DE BASE

Version : V1.3
Alignement déclaré : Constitution V.29 ; Code 1 V1.5 ; Code 2 V1.5 ; Code 3 V1.4 ; Code 4 V1.4 ; Code 5 V1.3 ; Code 6 V1.5 ; Code 7 V1.6 ; Code 8 V1.3 ; C.1-Annex A V1.3 ; Code 9 V3.1 ; Code 10 V1.3 ; Code 12 V1.3 ; Code 13 V1.4 ; Code 14 V1.2 ; Code 15 V1.3 ; Code 16 V1.4.

Art. 1 — Objet et définitions

1. Le présent Code régit l'organisation, les procédures et les responsabilités relatives :

   a) à la manutention et au transport physiques des biens matériels ;

   b) à la livraison du Panier et des dotations communes ;

   c) à la mobilité de base nécessaire pour accéder aux droits et aux services fondamentaux de la Confédération ;

   d) à la mobilité des personnes, aux Maisons-relais et à l'hospitalité, en application des articles 11 et 12 de la Constitution.

2. Relèvent du champ d'application du présent Code :

   a) la livraison du Panier, des EPI et des dotations de l'Entrepôt Santé ;

   b) le transport de pièces de rechange, de composants et d'outils nécessaires à la continuité du Réseau prévu par le Code 7, de l'énergie prévue par le Code 8 et de la production prévue par le Code 9 ;

   c) la mobilité de base des personnes fragiles au sens du Code 12, limitée à l'accès au Panier, aux services de santé et à la CBO de Liste A, lorsque cet accès ne peut pas être assuré de manière autonome à pied ou à vélo.

3. Le présent Code poursuit les finalités suivantes :

   a) garantir la livraison du Panier sans rente logistique ;

   b) réduire et éliminer les dépendances critiques à l'égard des carburants fossiles et des transporteurs extérieurs pour les prestations de niveau 1–4 ;

   c) privilégier le réemploi, la réparation et les moyens légers.

4. Aux fins du présent Code, on entend par :

   a) **infrastructure logistique de base :** les dépôts du Panier logistique, les vélos cargos, les chariots manuels, les kits de réparation, les points d'échange et les casiers du Panier. Il s'agit d'un bien commun inaliénable du Cercle 1, qui ne peut être ni monétisé ni cédé ;

   b) **moyen avancé partagé :** un fourgon électrique ou une remorque motorisée géré sous forme fédérée. Il s'agit d'un bien commun fédéré qui garantit un accès effectif et non la propriété de chaque Cercle ;

   c) **Panier logistique :** l'ensemble des procédures permettant de livrer le Panier à domicile ou à un point d'échange accessible, selon des délais et des priorités établis ;

   d) **STV Logistique :** fiche technique de validation relative à un véhicule, à un type de parcours, à une catégorie de charge ou à une procédure de livraison.

Art. 2 — Principes

1. **Hiérarchie des moyens.** Pour chaque livraison, on utilise le moyen ayant le moins d'impact qui soit apte à satisfaire le besoin, selon l'ordre suivant :

   a) déplacement à pied ;

   b) vélo ou vélo cargo musculaire ;

   c) vélo ou vélo cargo à assistance électrique, alimenté par le micro-réseau prévu par le Code 8 ;

   d) moyen électrique partagé fédéré.

2. Le recours à un moyen de niveau supérieur est motivé et enregistré en référence à la distance, au poids ou au volume de la charge, à la fragilité de la personne destinataire ou à des exigences de sécurité.

3. **Réemploi avant tout nouvel achat.** Avant d'acheter un véhicule ou un outil, on vérifie la disponibilité d'alternatives réutilisables, réparables ou adaptables dans le Cercle ou dans les Cercles voisins.

4. **Priorité du service.** Dans le respect de la hiérarchie de l'article 32 du Code 1, l'allocation logistique suit l'ordre suivant :

   a) Panier, EPI et dotations de l'Entrepôt Santé destinés aux personnes fragiles au sens du Code 12 ;

   b) pièces de rechange nécessaires à la continuité des infrastructures critiques pour le Réseau, l'énergie et la production ;

   c) Panier destiné au reste de la population ;

   d) outils et matériaux pour la CBO de Liste A ;

   e) autres biens communs.

5. Les priorités visées à l'alinéa 4 se coordonnent avec les articles 18, 19 et 32 du Code 1 et avec les Codes 8 et 9.

6. **Transparence sans profilage.** Le Registre des livraisons contient des données agrégées par catégorie, par tranche horaire et par résultat, sans identifiants individuels. Il est géré dans le Réseau conformément au Code 7, article 2.2. Il est interdit de suivre les personnes à des fins autres que la garantie du service et la gestion technique des livraisons.

7. **Alimentation des moyens électriques.** Les moyens électriques destinés aux services ordinaires sont alimentés par le micro-réseau du Code 8 selon les priorités et les limites d'allocation applicables.

8. En cas d'urgence documentée, d'interruption du micro-réseau ou d'impossibilité matérielle, l'usage temporaire d'une source d'énergie extérieure est admis exclusivement pour garantir la continuité du Panier de niveau 1–2. Cet usage est documenté, limité dans le temps, accompagné d'un plan de retour et enregistré au Registre des dépendances du Code 15. Il cesse lorsque le micro-réseau redevient disponible.

Art. 3 — Conseil Logistique

1. Chaque Cercle 1 institue un Conseil Logistique composé de trois à cinq membres disposant de compétences L2 ou L3 validées en logistique légère, en mécanique des vélos et des vélos cargos, en sécurité routière ou en manutention des charges.

2. Les membres sont tirés au sort conformément à l'article 12-bis du Code 3, restent en fonction un an et ne peuvent pas être de nouveau tirés au sort pour le même Conseil avant douze mois à compter de la fin de leur mandat.

3. Le Conseil Logistique :

   a) gère le dépôt du Panier logistique et la flotte de base ;

   b) établit et met à jour les STV Logistique et les Fiches de sécurité relevant de sa compétence ;

   c) tient la partie logistique du Registre des dépendances et alimente le Registre prévu par le Code 15 ;

   d) coordonne son activité avec les Conseils Production, Énergie et Eau, Réseau et Santé ;

   e) propose à l'Assemblée les seuils opérationnels du Panier logistique ;

   f) coordonne les moyens partagés pour la mobilité des personnes et la gestion des Maisons-relais.

4. Le Conseil Logistique ne dispose ni de pouvoirs d'allocation sur les biens étrangers à la logistique ni de pouvoirs disciplinaires. Il ne peut pas accéder aux données de santé individuelles.

5. Le Conseil ne peut pas modérer, supprimer ou modifier des contenus délibératifs ou politiques pour des raisons de fond, d'orientation ou de désaccord.

6. Les actes du Conseil se répartissent en :

a) **actes techniques liés :** exécution d’une STV ou d’une Fiche de sécurité en vigueur, documentée et publiée selon les niveaux d’accès applicables ;

b) **propositions et décisions discrétionnaires :** adoptées selon la méthode du consensus prévue par le Code 3, après publication de la proposition, un délai d’au moins soixante-douze heures pour la présentation des objections et la consignation au procès-verbal du résultat et des motifs.

7. Le silence ne vaut pas consentement si la proposition n’a pas été publiée ou si le délai prévu n’est pas écoulé.

Art. 4 — Panier logistique et délais de livraison

1. Chaque Cercle 1 garantit les normes ordinaires de service établies dans la STV Panier logistique :

   a) livraison du Panier aux personnes fragiles au sens du Code 12 dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la demande ;

   b) livraison du Panier au reste de la population dans un délai de soixante-douze heures à compter de la demande.

2. Les délais courent à compter de l’enregistrement de la demande dans le Réseau prévu par le Code 7. Si le Réseau n’est pas disponible, la demande est enregistrée selon une procédure alternative et saisie dans le Réseau au rétablissement du service.

3. **Impossibilité matérielle.** En cas d’impossibilité matérielle documentée, d’urgence simultanée, d’interruption du Réseau ou d’indisponibilité d’énergie, le Conseil Logistique :

   a) enregistre l’empêchement, la date, la cause et les biens concernés ;

   b) active sans délai le mutualisme fédéré avec les Cercles voisins ;

   c) garantit la continuité au moyen d’une procédure de substitution et d’un plan de rattrapage à échéance certaine.

4. L’absence de livraison d’une prestation de niveau 1–2, lorsqu’elle n’est pas documentée et que le mutualisme fédéré n’a pas été activé, est signalée aux organes compétents pour évaluation conformément aux Codes 1, 3 et 4.

5. Le Panier logistique ne peut pas être subordonné à la capacité du destinataire à le retirer. Pour les prestations de niveau 1–2, la livraison à domicile ou à un point d’échange accessible est garantie.

6. Les seuils opérationnels, y compris les jours d’autonomie du dépôt, le nombre minimal de vélos cargos et le stock de colis réutilisables, sont délibérés par l’Assemblée sur proposition du Conseil Logistique, avec l’avis obligatoire du Conseil Santé et la publication des critères.

Art. 5 — STV, réemploi, sources ouvertes et dépendances propriétaires

1. **STV Logistique.** Chaque véhicule, type de parcours, catégorie de charge et procédure de livraison dispose d’une STV en vigueur.

2. La STV indique au moins :

   a) la masse et le volume maximaux de la charge ;

   b) le type de parcours et les pentes admises ;

   c) les EPI requis ;

   d) les procédures de chargement et de déchargement ;

   e) les risques et les conditions météorologiques limites ;

   f) l’entretien et les compétences nécessaires.

3. Chaque livraison est enregistrée selon la procédure normalisée et renvoie à la STV applicable. Elle ne requiert pas l’établissement d’une nouvelle STV.

4. **Vérification du réemploi.**

   a) Pour les niveaux 4–5, une vérification documentée de la disponibilité de vélos, de vélos cargos, de

chariots ou de véhicules réutilisables ou réparables est obligatoire avant d’acheter un bien neuf.

b) Pour les niveaux 1–3, le réemploi est fortement privilégié. La dérogation n’est admise que pour des exigences de sécurité attestées ou en cas d’indisponibilité documentée d’alternatives appropriées.

5. **Sources ouvertes.** Les STV et les Fiches de sécurité Logistique sont publiées dans le Réseau prévu par le Code 7 sous licence libre. Pour les niveaux 1–4, elles ne peuvent pas être soumises à un accès payant.
6. **Dépendances propriétaires critiques.** Pour les niveaux 1–4, il est interdit d’introduire un véhicule ou un composant logistique destiné au Panier qui dépende structurellement :

   a) de composants propriétaires non réparables localement ;

   b) d’un micrologiciel fermé et non inspectable ;

   c) d’un service cloud extérieur obligatoire ;

   d) d’un fournisseur unique dépourvu d’alternative praticable.
7. Une dérogation transitoire motivée, d’une durée n’excédant pas douze mois, est admise uniquement pour garantir la continuité du Panier et avec :

   a) un Plan de sortie contraignant ;

   b) un terme final certain ;

   c) la publication de la décision ;

   d) l’avis du Conseil Production et du Conseil Réseau, lorsqu’ils sont concernés.
8. La prorogation est interdite, sauf impossibilité matérielle documentée et nouvelle décision motivée de l’organe compétent.

Art. 6 — Infrastructure logistique

1. **Logistique de base.** Chaque Cercle 1 dispose au moins :

   a) d’un dépôt du Panier logistique équipé de rayonnages et de colis réutilisables ;

   b) de deux vélos cargos, de chariots manuels et d’un kit complet pour la réparation des vélos ;

   c) d’un tableau d’affichage pour les demandes logistiques sur le Réseau ;

   d) de casiers du Panier d’immeuble ou de points d’échange de proximité ;

   e) d’un registre des chargements et d’un registre des entretiens.
2. Les dotations minimales peuvent être assurées par le réemploi de biens existants s’ils sont conformes aux STV et aux Fiches de sécurité applicables.
3. **Logistique avancée fédérée.** La Confédération garantit à chaque Cercle 1 un accès effectif à un moyen électrique partagé dans un périmètre territorial raisonnable.
4. En règle générale, cette garantie est assurée par au moins un fourgon électrique partagé pour trois ou quatre Cercles. Le nombre et la capacité sont dimensionnés en fonction de la population, du territoire, de la demande du Panier et de la capacité énergétique. La garantie porte sur l’accès effectif et n’implique ni la propriété ni la présence permanente du moyen dans chaque Cercle.
5. Le moyen avancé peut être réservé par l’intermédiaire du Réseau et est accompagné de la STV du véhicule et d’une Fiche de sécurité spécifique. La conduite requiert une compétence L2 validée. La consommation et la recharge sont suivies conformément au Code 8.
6. La recharge ordinaire s’effectue sur le micro-réseau prévu par le Code 8, sauf la dérogation d’urgence de l’article 2, alinéa 8.
7. **Nœuds diffus.** Le réseau logistique comprend :

   a) des points d’échange d’immeuble et de pâté de maisons ;

   b) des colis du Panier réutilisables normalisés, définis avec le Conseil Production conformément au Code 1 et au C.1-Annex A ;

c) une procédure traçable de demande, de prise en charge, de livraison et de confirmation qui n’utilise que les métadonnées logistiques nécessaires.

8. **Redondance.** Aucun Cercle ne peut dépendre structurellement d’un seul autre Cercle pour la livraison du Panier. Chaque bassin prévoit au moins deux itinéraires logistiques alternatifs, lorsque cela est techniquement possible.

Art. 6-bis — Mobilité des personnes

1. La libre circulation est garantie. La mobilité est un droit et non une industrie, en application de l’article 11 de la Constitution.
2. Pour les déplacements des personnes, l’ordre suivant est appliqué, selon la distance et la situation de la personne :
   a) déplacement à pied et à vélo ;
   b) moyens légers partagés du Cercle 1 ;
   c) caravanes et cabotage à voile du Cercle 2 ;
   d) réseau ferroviaire électrique et à hydrogène du Cercle 3.
3. Aucun type de moyen n’est interdit en tant que tel : les limites dépendent de l’énergie disponible et de la capacité de charge. Le transport aérien est admis exclusivement pour les urgences médicales ou de protection civile.
4. Les moyens partagés peuvent être réservés par l’intermédiaire du Réseau ou selon une procédure non numérique. L’accès ne requiert pas de CdR lorsque le déplacement est nécessaire pour le soin, la santé, la CBO, l’apprentissage, la participation aux délibérations, les fonctions attribuées par tirage au sort, la réinstallation ou une urgence. La priorité est reconnue aux personnes fragiles.
5. Pour la mobilité non essentielle à disponibilité limitée, la réservation et la liste d’attente s’appliquent ; l’éventuel recours à la CdR suit l’article 45 du Code 1.
6. La règle selon laquelle, en règle générale, quatre-vingts pour cent de la mobilité annuelle s’effectue à l’intérieur du Cercle 3 d’appartenance, prévue par l’article 12.2 de la Constitution, est un critère de planification vérifié sur des données agrégées. Elle ne constitue pas une limite individuelle et n’autorise pas le suivi des déplacements des personnes.
7. Les visites et le tourisme sont réglés en fonction de la capacité de charge et de l’impact écologique. Chaque Assemblée détermine chaque année sa propre capacité d’accueil, dans le respect de l’article 12.2 de la Constitution. Les structures d’hébergement à but lucratif sont interdites.

Art. 6-ter — Maisons-relais et hospitalité

1. Chaque Cercle 1 affecte aux Maisons-relais de dix à quinze pour cent du parc de logements, en application de l’article 12.1 de la Constitution. Les Maisons-relais sont des Biens communs ; leur localisation suit le Code 10. La rotation volontaire dans leur gestion ne constitue pas une CBO supplémentaire.
2. Les Maisons-relais peuvent être réservées par l’intermédiaire du Réseau ou selon une procédure non numérique, en fonction de la disponibilité réelle.
3. L’hospitalité ne requiert pas de CdR lorsqu’elle est due au soin, à une urgence, à une réinstallation en application de l’article 49 du Code 1, au transit vers un autre Cercle, à la CBO en mobilité, aux fonctions attribuées par tirage au sort ou à l’apprentissage, ainsi que lorsqu’elle concerne des personnes non confédérées au sens de l’article 4.9 de la Constitution. L’hospitalité ordinaire non essentielle peut requérir le recours à la CdR conformément à l’article 45 du Code 1.
4. L’hospitalité entre membres a une durée ordinaire minimale de quatorze jours, sauf dans les cas de soin, d’urgence, de réinstallation ou de transit. L’hospitalité des personnes non confédérées ne dépasse pas quatorze jours et ne peut pas être prolongée.

5. Les hôtes ne dépassent pas ordinairement quinze pour cent des résidents, sauf en cas de soin, d’urgence, de réinstallation ou de transit.
6. L’épuisement des places en Maisons-relais ne peut pas empêcher l’entrée. La Communauté assure une aire d’accueil équipée et l’accès à l’Entrepôt selon les besoins réels.
7. La CBO en mobilité ne peut être demandée auprès de la Communauté d’accueil que si elle est compatible avec la situation de la personne, et elle est comptabilisée dans sa CBO.
8. Le Panier de l’hôte est assuré par l’Entrepôt de la Communauté d’accueil ; les différences sont compensées par l’intermédiaire du Solde prévu par le Code 15.
9. Le registre de l’hospitalité ne contient que des données agrégées et sans profilage, conformément au Code 7, article 2.2.

Art. 7 — Sécurité

1. Aucun tour de service logistique ne peut être effectué sans une Fiche de sécurité en vigueur.
2. Le Conseil Logistique valide les profils relatifs au véhicule, au parcours et aux procédures logistiques. Le Conseil Santé rend l’avis obligatoire sur les charges, le levage, la fatigue, les EPI et les conditions météorologiques. Les compétences du Conseil Sécurité prévues par le Code 14 s’appliquent.
3. Les EPI logistiques, notamment les casques, les gants, les gilets et les systèmes d’arrimage de la charge, sont fournis par les Entrepôts compétents selon la coordination entre les Codes 1, 6 et 14. Ils sont gratuits, entretenus et tracés.
4. L’absence d’un EPI prévu par la Fiche entraîne la suspension immédiate du tour de service concerné et ne constitue pas une violation imputable à la personne à qui l’EPI n’a pas été fourni.
5. Est requise :

   a) une formation L1 en sécurité à vélo, en gestion de la charge et en circulation urbaine pour les tours de service de base ;

   b) une formation L2 pour la conduite des fourgons électriques, la manutention de charges fragiles, la livraison du Panier santé et le remorquage.
6. Les accidents et les presque-accidents sont enregistrés selon les règles de confidentialité des Codes 6, 7 et 14. Les informations publiées sont anonymes et agrégées.
7. Après un accident ou un presque-accident significatif, la STV est réexaminée dans un délai de trente jours, sauf si un risque grave exige une intervention immédiate.

Art. 8 — Registre des dépendances Logistique

1. Le Conseil Logistique alimente le Registre des dépendances prévu par le Code 15, en distinguant :

   a) **dépendances matérielles :** carburants, batteries, pneumatiques critiques et pièces de rechange introuvables ;

   b) **dépendances technologiques :** véhicules à micrologiciel fermé, à diagnostic propriétaire ou à blocage à distance ;

   c) **dépendances logistiques :** dépendance à l’égard de transporteurs extérieurs privés, d’un fournisseur extérieur unique ou d’infrastructures non fédérées.
2. Chaque dépendance critique qui affecte le Panier est accompagnée d’un Plan de sortie comportant un responsable, des ressources, des vérifications intermédiaires et un terme final certain.
3. Les dépendances qui affectent la livraison du Panier de niveau 1–2 sont prioritaires.

Art. 9 — Interdictions et garanties

1. Il est interdit de :

a) appliquer des rentes, des péages ou des suppléments à la livraison du Panier, des EPI ou des dotations de l’Entrepôt Santé ;

b) imposer un accès payant ou des licences propriétaires sur les STV Logistique vitales et sur les Fiches de sécurité ;

c) revendiquer des brevets ou des marques exclusifs sur le colis du Panier standard réutilisable ;

d) accumuler individuellement des véhicules ou des outils logistiques au-delà des limites techniques délibérées par l’Assemblée, lorsque cela compromet la disponibilité du Panier, la capacité d’entretien ou l’équilibre des ateliers ;

e) refuser la livraison du Panier pour des raisons disciplinaires ou de sanction ;

f) céder à un acteur extérieur à la Confédération le contrôle opérationnel du dépôt de base ou de la flotte de base ;

g) utiliser la flotte du Panier à des fins étrangères aux priorités de l’article 2, alinéa 4, sans délibération de l’Assemblée.

2. La violation de l’alinéa 1 constitue un vice de procédure grave au sens du Code 4.

3. La suspension de la décision ou du tour de service est proportionnée et assortie de l’obligation de garantir la continuité des prestations de niveau 1–2 par le mutualisme ou une solution de substitution.

4. Un recours devant le Cercle de garantie est admis dans un délai de quatorze jours, conformément au Code 4.

Art. 10 — Dispositions transitoires, finales et liens

1. Le présent Code se coordonne avec :

a) la Constitution, articles 11, 12, 32 et 33 ;

b) le Code 1, articles 18–19 pour le Panier, article 27 pour la sécurité et article 32 pour les priorités ;

c) le Code 2, pour les STV ;

d) le Code 3, pour les délibérations ;

e) le Code 4, pour la Garantie et les recours ;

f) le Code 5, pour les compétences L2 et L3 ;

g) le Code 6, pour la santé et les EPI ;

h) le Code 7, article 2.2, pour le Réseau et l’absence de profilage ;

i) le Code 8, article 4, pour le Panier énergie ;

j) le Code 9 ;

k) le Code 12, pour la protection des personnes fragiles ;

l) le Code 14, pour la sécurité générale ;

m) le Code 15, pour le Registre des dépendances.

2. Dans un délai de trois mois à compter de l’approbation, chaque Cercle 1 active le dépôt logistique de base, les deux vélos cargos minimaux, le tableau d’affichage du Réseau et les registres d’entretien, y compris par le réemploi de dotations existantes conformes.

3. Dans un délai de douze mois, l’accès effectif à un fourgon électrique partagé est garanti conformément à l’article 6, en coordination avec les dispositions transitoires des Codes 8 et 9.

4. Une prorogation n’excédant pas six mois est admise exclusivement en cas de chevauchement documenté des obligations transitoires prévues par l’article 10, alinéas 2 et 3, du Code 8 et par l’article 10, alinéas 2 et 3, du Code 9. La prorogation requiert un plan opérationnel contraignant, un terme final certain et la continuité du Panier.

5. Dans un délai de vingt-quatre mois, les Plans de sortie des dépendances logistiques critiques qui affectent le Panier de niveau 1–2 sont achevés.

6. Les véhicules ou les procédures non conformes à l’article 9 sont mis en conformité ou désactivés dans un

délai de quatre-vingt-dix jours. Si la désactivation compromet une fonction vitale du Panier, un plan de continuité est établi, comportant une solution de substitution conforme et un terme final certain.